

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2329/2533

นางมาลิณี อิศวพาคณ

โจทก์

นางจิตรา ตันสุภาว

จำเลย

นายไพบุลย์ จันทรประสิทธิ์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์เสร็จสิ้นแล้ว จึงมีความประสงค์ที่จะขอถอนฎีกาของจำเลย ไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 186)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 60,750 บาท ให้โจทก์และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 60,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 129)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยใบแต่งตั้งทนายระบุให้มีอำนาจถอนฟ้องได้ (อันดับ 186,130)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

(ต้น เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>